

0004453-57.2021.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... criminosa.

É a jurisprudência: "APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial, que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos-SP - cep 13560-140

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004453-57.2021.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004453-57.2021.8.26.0566

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118940/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 17670195 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO,

873/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2118940 - 03º D.P. SÃO CARLOS, 873/21/911

- 03º D.P. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SOARES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAÚJO REIS

Vistos.

JOSÉ ERICK SOUZA SANTOS e HENRIQUE SOARES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 02 de maio de 2021, por volta das 22h30, no cruzamento das Ruas Jesuíno de Arruda com Dona Alexandrina, bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos, subtraíram para eles, um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, e a quantia de R\$15,00, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma branca sobre a pessoa de Alessandra dos Santos Gonçalves.

Os réus foram presos em flagrante, convertendo-se a prisão em flagrante de José Erick em prisão preventiva. Em relação a Henrique, a prisão em flagrante foi relaxada (fls.75/76).

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 100/101).

Citado, o réu José Erick apresentou resposta à acusação às fls. 127/131, requerendo a revogação da prisão preventiva, que foi mantida (fl. 165). Henrique também foi citado, ofertando resposta à acusação em fls. 167/169. O feito foi desmembrado, prosseguindo-se o presente em relação a Henrique. Durante a instrução procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e ao interrogatório do réu.

Realizados os debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com fixação de pena no mínimo legal.

A defesa, de outra parte, pugnou pelo reconhecimento da hipótese descrita no artigo 29, §1º, ou, subsidiariamente, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo do Código Penal. No caso de não acolhimento da referida tese, postulou a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de roubo está suficientemente demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 16/17 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Interrogado em audiência, o réu confessou a prática da subtração. Disse que na data dos fatos pediu dinheiro a Erick, que não tinha e disse para acompanhá-lo. Relatou que conduziu a motocicleta e, em determinado momento, Erick pediu para que ele parasse, desceu, abordou a vítima e voltou com o celular na mão. Quando Erick retornou, evadiram-se na motocicleta. Tinha conhecimento dos fatos e de que “era coisa errada”, mencionando, contudo, que não sabia que o comparsa portava uma faca. Demonstrou arrependimento.

De qualquer forma, os elementos amealhados em contraditório são suficientes para demonstrar sua responsabilidade e a adequação da narrativa constante da denúncia, inclusive no que toca à qualificação jurídica do crime praticado e à incidência da majorante do concurso de agentes e do emprego de arma branca.

Na seara policial, a vítima procedeu ao reconhecimento do acusado (fl. 46).

O corréu José Erick, ouvido nos autos originais nº. 1501667-63.2021.8.26.0566, confessou a autoria delitiva, dizendo que praticou o delito junto com outra pessoa, a qual não indicou. Mencionou que a motocicleta pertencia a Henrique.

Os policiais militares Adilson Leal dos Santos Júnior e Bruno Henrique Stivanelo, responsáveis pela diligência, confirmaram a detenção do acusado José Erick, que portava a faca utilizada na empreitada e tinha a posse do celular da vítima.

Segundo os agentes públicos, a vítima reconheceu o objeto e o acusado José Erick. Mencionaram, ainda, que, na ocasião, ele indicou que havia praticado o delito na companhia de Henrique, que passou no local para buscar a motocicleta enquanto os policiais ali estavam. Acrescentaram que Henrique mencionou ter emprestado o veículo a José Erick e posteriormente admitiu ter participado do delito.

Os testemunhos dos agentes públicos, aliados à confissão empreendida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. Além disso, a coisa subtraída e a faca utilizada na empreitada foram localizadas na posse do seu comparsa, que prontamente admitiu a prática do delito juntamente com o réu.

Também amplamente demonstrada pela prova oral produzida a utilização de arma branca na prática do delito de roubo.

Verifica-se, a partir da prova oral produzida, que restou sobejamente individualizada a conduta do réu, que tinha a função de conduzir a motocicleta e dar fuga ao coautor após a subtração.

Não se sustenta, nesse aspecto, a alegação da defesa de que o acusado não anuiu integralmente com a conduta do outro agente, tratando-se de participação de menor importância.

Nesse ponto, sua função era de extrema e essencial importância para o sucesso da empreitada criminosa.

É a jurisprudência: “APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(...) 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial, que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores,

todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 6. Ré agiu em concurso de agentes visando resultado único, de modo que não há que se falar em participação de menor importância. (...).” (TJSP; Apelação 0006883-25.2011.8.26.0083; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 18/08/2014; Data de Registro: 22/08/2014)”.

O instituto não se aplica às hipóteses de coautoria, como no caso dos autos, em que ambos os agentes tinham o domínio do fato.

Nesse sentido: “Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo a posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminoso” (Curso de Direito Penal – Parte Geral – 13ª edição; Rogério Greco).

Restou evidenciada a unidade de desígnios e divisão das tarefas objetivando um fim comum.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já sobre o afastamento das hipóteses descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 29, do Código Penal em casos semelhantes: “4. As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§ 2º). 5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§ 1º e 2º, do Código Penal.” AgRg no RESp 1417364 / SC. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Sexta Turma. Data do julgamento: 18/12/2014.

O conjunto probatório não revela que tenha o autor aderido à conduta menos grave, evidenciando, de outro lado, sua ciência acerca da prática do roubo.

Além disso, é indiferente se a faca foi empunhada por outro indivíduo. A causa de aumento de pena prevista no antigo inciso VII do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os demais coautores.

Verifique-se: “ROUBO. Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse do acusado. Inversão do ônus da prova - Relevância da palavra da vítima.

Suficiente para a condenação - Inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Irrelevância. Importância da certeza manifestada pelo reconhecedor -

Comunicabilidade da qualificadora do emprego de arma aos coautores. Circunstância objetiva. (...) 4- A qualificadora do emprego de arma é uma circunstância objetiva, bastando que apenas um dos agentes faça uso do artefato para que a qualificadora se estenda aos demais.” (TJSP; Apelação 0001304-63.2009.8.26.0052; Relator (a): Renê Ricupero; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2011; Data de Registro: 15/08/2011).

Impõe-se, em consequência, a condenação do réu como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa.

Reconheço em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução aquém do piso (Súmula 231 do STJ).

O crime foi praticado mediante o emprego de arma branca e em concurso de agentes, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo-se o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno-a definitiva, pois não há outras causas que ensejem a exasperação ou o abrandamento.

Fixo multa mínima, pois não há nos autos informações precisas sobre a capacidade econômica do autor do fato.

Com fundamento no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, estabeleço regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a substituição por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu HENRIQUE SOARES DA SILVA, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, na forma especificada.

Autoriza-se recurso em liberdade, pois ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Deixo de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

P.I. Opoportunamente, arquivem-se.

São Carlos, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA